



PUTUSAN
Nomor 825/Pid.B/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm)**
- Tempat lahir : Bogor
- Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 13 Agustus 2001
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Cariu Rt 004 Rw 002 Desa Cariu Kecamatan Cariu Kab. Bogor
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- II. Nama lengkap : **DONAL MAULANA bin SOEHARTONO**
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 16 Desember 1983
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Tambak Segaran RT. 002 RW. 007 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., dan Kawan Kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan Rekan beralamat di Fajar Raya Estate A3 Nomor 37, Cimahi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Oktober 2024;

– **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO telah terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan DONAL MAULANA bin SOEHARTONO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah batang besi;
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio warna biru Nopol D-3283-ZAE;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter warna kuning Nopol D-6785-KL.

Dikembalikan kepada para terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Mohon Ketua/Majelis Hakim memutus Hukuman yang ringan-ringannya;

- Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana (*requisitoir*);
- Telah mendengar tanggapan (duplik) Penasehat Hukum para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya);
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi **KOMARA alias MARA bin BASRI (alm) dan saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA** (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdra. AWANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Gg. Kebon Kalapa Rt 002 Rw 002 Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan atau turut serta melakukan** perbuatan yaitu **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap korban **SUHERMAN Alias BADI (alm)** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu tempat seperti yang diuraikan diatas, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa **I RISKI NUGRAHA alias ANYUN**



- bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO, saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, saksi FITRIYANI, Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) dan beberapa orang lainnya berkumpul sambil minum-minuman beralkohol di daerah Regol tepatnya di depan pos Pemuda Pancasila Jl. Moh Toha Cigereleng Kota Bandung membahas saksi JULI dan korban SUHERMAN alias BADI yang pernah mendatangi tempat mereka berkumpul dan menantang terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO di dekat Stopan Cigereleng, kemudian terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO mengajak terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm), saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) dan beberapa orang lainnya untuk mencari saksi JULI ke rumah nya.
- Bahwa terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) bersama yang lainnya bersiap untuk pergi mencari saksi JULI dan langsung menyiapkan alat atau senjata yang sudah ada di dalam pos Pemuda Pancasila Jl. Moh Toha Cigereleng Kota Bandung yang akan dibawa diantaranya:
 - terdakwa I RISKI NUGRAHA membawa pisau daging dan menggunakan masker hitam
 - terdakwa II DONAL MAULANA membawa batang besi
 - saksi KOMARA alias MARA membawa batang besi dan memakai kupluk jaket
 - saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN membawa golok dan memakai kupluk jaket
 - Saudara LADU memakai kupluk jaket
 - Saudara AWANG membawa golok
- Setelah itu pada Jam 18.30 Wib pergi menuju rumah saksi JULI dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu:
- Terdakwa I DONAL MAULANA membawa Motor Yamaha Mio Warna Biru, berboncengan dengan terdakwa RISKI NUGRAHA (ditengah) dan Saudara LADU (dibelakang)
 - saksi SEPTIAN ASMARA membawa Motor Yamaha Jupiter Warna Kuning berboncengan dengan saksi FITRIYANI (dibelakang)
 - Saudara AWANG membawa Motor Honda Vario warna Hitam berboncengan dengan saksi KOMARA alias MARA (dibelakang)



yang diarahkan oleh terdakwa II DONAL MAULANA yang sudah mengetahui rumah saksi JULI yang berada di daerah Gg. Kebon Kalapa Rt 002 Rw 002 Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.

- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi JULI, terdakwa II DONAL MAULANA berteriak "MANA JULI, MANA JULI !!!", kemudian karena tidak ada yang merespon saksi SEPTIAN ASMARA memaksa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah saksi JULI, selanjutnya terdakwa I RISKI NUGRAHA, saksi KOMARA dan Saudara AWANG langsung masuk kedalam rumah saksi JULI, pada saat masuk kedalam rumah ternyata saksi JULI tidak ada dan hanya melihat kakanya yaitu korban SUHERMAN Alias BADI yang sedang duduk kemudian saksi VEBI WIRGININGSIH istri korban keluar dari kamar dan melihat terdakwa DONAL MAULANA menunjuk korban sambil mengatakan "IEU WE LANCEUKNA BEAKEUN !! " (ini kakanya saja habiskan), korban SUHERMAN Alias BADI yang sedang duduk didalam rumah merasa kaget dan tidak sempat melakukan perlawanan mendapatkan serangan secara bersamaan diantaranya oleh :

- saksi KOMARA melakukan penusukan dengan menggunakan alat berupa pipa besi ke arah bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali
- terdakwa I RISKI NUGRAHA melakukan pemukulan dengan menggunakan alat sejenis pisau daging ke arah kaki dan tangan korban 2 (dua) kali,
- saksi SEPTIAN ASMARA melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa golok ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan
- saudara AWANG melakukan pemukulan dengan menggunakan alat golok ke arah kepala korban berkali-kali

korban yang tidak berdaya berupaya melarikan diri keluar dari dalam rumah namun pada saat berhasil keluar dari rumah dan lari mencoba untuk menjauh korban dikejar oleh terdakwa I RISKI NUGRAHA, terdakwa II DONAL MAULANA, saksi KOMARA dan saksi SEPTIAN ASMARA, pada saat korban lari namun terkena pukulan terdakwa DONAL yang memukul korban dengan alat berupa batang besi sebanyak satu kali ke arah bahu korban sehingga korban terjatuh, pada saat terjatuh korban mendapat serangan lagi yang diantaranya oleh :

- terdakwa II DONAL MAULANA melakukan pemukulan menggunakan batang besi ke arah badan korban sebanyak tiga kali
- terdakwa I RISKI NUGRAHA melakukan pemukulan menggunakan alat sejenis pisau daging ke arah kaki dan badan korban berkali kali



- saksi SEPTIAN ASMARA melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggunakan alat berupa golok kearah kepala korban berkali-kali
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi MUHAMAD MARSEL anak korban yang merasa ketakutan lari keluar rumah mencoba meminta pertolongan kepada warga, setelah melihat korban tergeletak di jalan dengan kondisi berlumuran darah tidak berdaya terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO mengajak terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm), saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) untuk meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sekitar jam 19.00 WIB saksi Juli yang mendapat kabar dari warga bahwa telah ada yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. SUHERMAN Alias BADI, saksi JULI langsung pulang dan melihat SUHERMAN Alias BADI masih tergeletak dengan kondisi berlumuran darah, saksi JULI sempat menanyakan siapa pelakunya kepada korban “KU SAHA A? (siapa yang melakukannya), kemudian korban SUHERMAN Alias BADI menjawab “DONAL, DONAL” ucapnya, setelah itu korban SUHERMAN Alias BADI langsung dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan Ambulan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, namun sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih saya mendapatkan kabar bahwa SUHERMAN Alias BADI telah meninggal dunia.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I **RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan **saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm) dan saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA**, korban SUHERMAN Alias BADI meninggal dunia dengan menderita luka – luka yaitu:
 - Pada puncak kepala, kepala bagian belakang, kepala sisi kanan dan kiri terdapat beberapa luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip dengan ukuran terbesar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk garis sepanjang empat sentimeter disertai hancurnya tulang kepala bagian atas dan bawah sisi belakang belakang dengan dasar otak;
 - Pada leher sebelah kanan, tujuh sentimeter diatas tulang selangka, tiga belas sentimeter dibawah lubang telinga kanan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
 - Pada bahu kanan sisi belakang dua puluh delapan sentimeter dibawah siku, terdapat luka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan bawah kulit;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bahu kiri sisi belakang dua puluh delapan sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
- Pada lengan atas kanan sisi luar tiga sentimeter, dibawah puncak sisi bahu, dua puluh lima sentimeter diatas lipat tangan kana terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang empat sentimeter;
- Pada lengan atas sisi luar, Sembilan sentimeter dibawah puncak sisi bahu, Sembilan belas sentimeter diatas siku kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter dasar otot dan jaringan lemak;
- Pada perut sebelah kiri enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus sepuluh sentimeter diatas tumit, empat puluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang lima sentimeter;
- Pada tengkuk sampai punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata menyambung antara tengkuk dan punggung kiri ukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada punggung kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, seratus tiga puluh tujuh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada punggung sisi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan puluh Sembilan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
- Pada tungkai kanan sisi luar delapan belas sentimeter diatas tumit, tiga puluh satu sentimeter dibawah lutut terdapat empat buah luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang dan otot, dengan masing – masing berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lutut kiri terdapat beberapa luka lecet berukuran terbesar tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk titik;
- Pada pangkal ibu jari kiri sisi dalam terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pangkal ibu jari kiri sisi dalam luka terbuka tepi rata berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pemeriksaan dalama ditemukan Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak mengempis, berwarna coklat muda pucat, perabaan kenyal,

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampang berwarna coklat muda pucat, pada pemijatan tidak keluar apa – apa, pada baga tengah bagian atas tampak luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

- Kulit kepala bagian dalam terdapat luka terbuka, tulang tengkorak hancur terpotong rata, selaput keras otak terdapat robekan, selaput lunak otak terdapat robekan, otak besar sisi kiri atas tampak memar otak dan terpotong rata, otak kecil tampak memar otak dan bintik pendarahan, batang otak terdapat memar otak dan bintik pendarahan, bilik otak ditemukan cairan bening kemerahan darah.

Dengan kesimpulan korban meninggal akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang memotong tulang atap tengkorak, otak besar serta menimbulkan memar otak dan pendarahan pada batang otak, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : R /VeR/122/VI/2024/DOKPOL tanggal 27Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim. Sp.FM. dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I **RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan **saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm) dansaksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA** (penuntutan dilakukan secara terpisah) Sdra. AWANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Junitahun 2024 bertempat di Gg. Kebon Kalapa Rt 002 Rw 002 Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** terhadap korban SUHERMAN Alias BADI (alm) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu tempat seperti yang diuraikan diatas, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO, saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, saksi FITRIYANI, Saudara LADU, saudara

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



AWANG (DPO) dan beberapa orang lainnya berkumpul sambil minum-minuman beralkohol di daerah Regol tepatnya di depan pos Pemuda Pancasila Jl. Moh Toha Cigereleng Kota Bandung membahas saksi JULI dan korban SUHERMAN alias BADI yang pernah mendatangi tempat mereka berkumpul dan menantang terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO di dekat Stopan Cigereleng, kemudian terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO mengajak terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm), saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) dan beberapa orang lainnya untuk mencari saksi JULI ke rumah nya.

- Bahwa terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) bersama yang lainnya bersiap untuk pergi mencari saksi JULI dan langsung menyiapkan alat atau senjata yang sudah ada di dalam pos Pemuda Pancasila Jl. Moh Toha Cigereleng Kota Bandung yang akan dibawa diantaranya:
 - terdakwa I RISKI NUGRAHA membawa pisau daging dan menggunakan masker hitam
 - terdakwa II DONAL MAULANA membawa batang besi
 - saksi KOMARA alias MARA membawa batang besi dan memakai kupluk jaket
 - saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN membawa golok dan memakai kupluk jaket
 - Saudara LADU memakai kupluk jaket
 - Saudara AWANG membawa golok

Setelah itu pada Jam 18.30 Wib pergi menuju rumah saksi JULI dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu:

- Terdakwa I DONAL MAULANA membawa Motor Yamaha Mio Warna Biru, berboncengan dengan terdakwa RISKI NUGRAHA (ditengah) dan Saudara LADU (dibelakang)
- saksi SEPTIAN ASMARA membawa Motor Yamaha Jupiter Warna Kuning berboncengan dengan saksi FITRIYANI (dibelakang)
- Saudara AWANG membawa Motor Honda Vario warna Hitam berboncengan dengan saksi KOMARA alias MARA (dibelakang)

yang diarahkan oleh terdakwa II DONAL MAULANA yang sudah mengetahui rumah saksi JULI yang berada di daerah Gg. Kebon Kalapa Rt 002 Rw 002 Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.



- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi JULI, terdakwa II DONAL MAULANA berteriak "MANA JULI, MANA JULI !!!", kemudian karena tidak ada yang merespon saksi SEPTIAN ASMARA memaksa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah saksi JULI, selanjutnya terdakwa I RISKI NUGRAHA, saksi KOMARA dan Saudara AWANG langsung masuk kedalam rumah saksi JULI, pada saat masuk kedalam rumah ternyata saksi JULI tidak ada dan hanya melihat kakanya yaitu korban SUHERMAN Alias BADI yang sedang duduk kemudian saksi VEBI WIRGININGSIH istri korban keluar dari kamar dan melihat terdakwa DONAL MAULANA menunjuk korban sambil mengatakan " IEU WE LANCEUKNA BEAKEUN !! " (ini kakanya saja habiskan), korban SUHERMAN Alias BADI yang sedang duduk didalam rumah merasa kaget dan tidak sempat melakukan perlawanan mendapatkan serangan secara bersamaan diantaranya oleh :

- saksi KOMARA melakukan penusukan dengan menggunakan alat berupa pipa besi kearah bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali
- terdakwa I RISKI NUGRAHA melakukan pemukulan dengan menggunakan alat sejenis pisau daging ke arah kaki dan tangan korban 2 (dua) kali,
- saksi SEPTIAN ASMARA melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa golok kearah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan
- saudara AWANG melakukan pemukulan dengan menggunakan alat golok ke arah kepala korban berkali-kali

korban yang tidak berdaya berupaya melarikan diri keluar dari dalam rumah namun pada saat berhasil keluar dari rumah dan lari mencoba untuk menjauh korban dikejar oleh terdakwa I RISKI NUGRAHA, terdakwa II DONAL MAULANA, saksi KOMARA dan saksi SEPTIAN ASMARA, pada saat korban lari namun terkena pukulan terdakwa DONAL yang memukul korban dengan alat berupa batang besi sebanyak satu kali kearah bahu korban sehingga korban terjatuh, pada saat terjatuh korban mendapat serangan lagi yang diantaranya oleh :

- terdakwa II DONAL MAULANA melakukan pemukulan menggunakan batang besi ke arah badan korban sebanyak tiga kali
- terdakwa I RISKI NUGRAHA melakukan pemukulan menggunakan alat sejenis pisau daging ke arah kaki dan badan korban berkali kali
- saksi SEPTIAN ASMARA melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggunakan alat berupa golok kearah kepala korban berkali-kali
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi MUHAMAD MARSEL anak korban yang merasa ketakutan lari keluar rumah mencoba meminta pertolongan kepada



warga, setelah melihat korban tergeletak di jalan dengan kondisi berlumuran darah tidak berdaya terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO mengajak terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm), saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) untuk meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sekitar jam 19.00 WIB saksi Juli yang mendapat kabar dari warga bahwa telah ada yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. SUHERMAN Alias BADI, saksi JULI langsung pulang dan melihat SUHERMAN Alias BADI masih tergeletak dengan kondisi berlumuran darah, saksi JULI sempat menanyakan siapa pelakunya kepada korban “KU SAHA A? (siapa yang melakukannya), kemudian korban SUHERMAN Alias BADI menjawab “DONAL, DONAL” ucapnya, setelah itu korban SUHERMAN Alias BADI langsung dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan Ambulan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, namun sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih saya mendapatkan kabar bahwa SUHERMAN Alias BADI telah meninggal dunia.

- Bawha Akibat perbuatan terdakwa I **RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan **saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm) dan saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA**, korban SUHERMAN Alias BADI meninggal dunia dengan menderita luka – luka yaitu:

- Pada puncak kepala, kepala bagian belakang, kepala sisi kanan dan kiri terdapat beberapa luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip dengan ukuran terbesar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk garis sepanjang empat sentimeter disertai hancurnya tulang kepala bagian atas dan bawah sisi belakang belakang dengan dasar otak;
- Pada leher sebelah kanan, tujuh sentimeter diatas tulang selangka, tiga belas sentimeter dibawah lubang telinga kanan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
- Pada bahu kanan sisi belakang dua puluh delapan sentimeter dibawah siku, terdapat luka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
- Pada bahu kiri sisi belakang dua puluh delapan sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan bawah kulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kanan sisi luar tiga sentimeter, dibawah puncak sisi bahu, dua puluh lima sentimeter diatas lipat tangan kanan terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang empat sentimeter;
- Pada lengan atas sisi luar, Sembilan sentimeter dibawah puncak sisi bahu, Sembilan belas sentimeter diatas siku kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan keua sudut lancip dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter dasar otot dan jaringan lemak;
- Pada perut seblah kiri enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus sepuluh sentimeter diatas tumit, empat puluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang lima sentimeter;
- Pada tengkuk sampai punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata menyambung antara tengkuk dan punggung kiri ukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada punggung kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, seratus tiga puluh tujuh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada punggung sisi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan puluh Sembilan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
- Pada tungkai kanan sisi luar delapan belas sentimeter diatas tumit, tiga puluh satu sentimeter dibawah lutut terdapat empat buah luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang dan otot, dengan masing – masing berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lutut kiri terdapat beberapa luka lecet berukuran terbesar tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk titik;
- Pada pangkal ibu jari kiri sisi dalam terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pangkal ibu jari kiri sisi dalam luka terbuka tepi rata berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak mengempis, berwarna coklat muda pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat muda pucat, pada pemijatan tidak keluar apa – apa, pada baga tengah bagian atas tampak luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kulit kepala bagian dalam terdapat luka terbuka, tulang tengkorak hancur terpotong rata, selaput keras otak terdapat robekan, selaput lunak otak terdapat robekan, otak besar sisi kiri atas tampak memar otak dan terpotong rata, otak kecil tampak memar otak dan bintik pendarahan, batang otak terdapat memar otak dan bintik pendarahan, bilik otak ditemukan cairan bening kemerahan darah.

Dengan kesimpulan korban meninggal akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang memotong tulang atap tengkorak, otak besar serta menimbulkan memar otak dan pendarahan pada batang otak, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : R /VeR/122/VI/2024/DOKPOL tanggal 27Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim. Sp.FM. dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VEBI WIRGININGSIH

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Gg.Kebon Kalapa Rt.002 Rw.002 Kel.Mekarwangi Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut yaitu Sdr.Suherman alias Badi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut namun dari salah satu pelakunya yang saksi kenal yaitu terdakwa Ronal, saksi kenal dengan terdakwa Ronal karena terdakwa Ronal merupakan teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi yang sebelumnya dikenalkan oleh suami saksi dan sudah 4 (empat) kali datang kerumah.

- Bahwa antara Sdr.Suherman alias Badi dan terdakwa Ronal sepengetahuan saksi tidak ada masalah.
- Bahwa saat kejadian terdakwa Ronal berada diluar halaman rumah berdiri disamping motor milik terdakwa Ronal jenis matic berwarna biru dan menyuruh kepada 4 (empat) orang yang masuk ke dalam rumah untuk menghabisi Sdr.Suherman alias Badi namun sebelum para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Sdr.Suherman alias Badi, para pelaku termasuk terdakwa Ronal mencari Sdr.Juli terlebih dahulu sambil berteriak dikarenakan Sdr.Juli tidak ada Sdr.Suherman alias Badi lah yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut.
- Bahwa korban dikeroyok dengan cara dibacok dengan menggunakan pisau yang biasa dipakai untuk daging kearah kepala oleh 4 (empat) orang pelaku yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saat kejadian tersebut jarak saksi dengan Sdr.Suherman alis Badi kurang lebih sekitar 3 meter.
- Bahwa luka yang dialami Sdr.Suherman yaitu luka sobek di kepala, luka sobek di tangan sebelah kanan, luka sobek di punggung dan luka sobek di kaki.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dikamar bersama anak-anak saksi kemudian saksi mendengar ada orang yang berteriak diluar rumah memanggil Sdr.Juli sambil membuka pintu, kemudian saksi keluar kamar dan saksi mendengar terdakwa Ronal berteriak sambil nunjuk kearah suami saksi "ieu we lanceukna beakeun" (ini saja kakanya habisi) kemudian saksi melihat suami saksi langsung dibacok oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi kenali memakai sejenis kupluk yang menutupi wajahnya dan membacok suami saksi menggunakan pisau daging kemudian suami saksi berlari keluar rumah dengan maksud untuk menyelamatkan diri dan saksi diancam oleh salah satu pelaku untuk diam dan tidak berteriak meminta bantuan, para pelaku kemudian mengejar suami saksi sampai keluar dan saksi melihat suami saksi dikeroyok kembali oleh kurang lebih 12 (dua belas) orang sambil membacok kearah badan suami saksi, setelah itu terdakwa Ronal bilang ke orang-orang tersebut untuk berangkat dan meninggalkan lokasi, setelah itu Sdr.Suherman dibawa kerumah sakit dengan menggunakan ambulance milik gereja.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi yang ikut ke dalam ambulance pada saat itu suami saksi sudah tidak bernapas dan ketika sesampainya dirumah sakit suami saksi dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dialaminya.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD MARSEL

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Gg.Kebon Kalapa Rt.002 Rw.002 Kel.Mekarwangi Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut ayah kandung saksi yaitu Sdr.Suherman.
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam rumah tepat tiga meter di lokasi kejadian Gg.Kebon Kalapa sedang istirahat dikamar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku tersebut, yang saksi lihat didalam rumah yaitu ada 4 (empat) orang laki-laki namun dari salah satu pelakunya saksi kenal yaitu terdakwa Ronal atau Donal karena terdakwa Ronal atau Donal adalah teman ayah saksi dan sering main ke rumah saksi.
- Bahwa ayah kandung saksi dikeroyok dengan cara dibacok dengan menggunakan golok dan ada juga yang membawa batang besi.
- Bahwa terdakwa Ronal atau Donal berada didepan pintu rumah sambil menunjuk dengan tangannya ke arah Sdr.Suherman sambil mengatakan “ieu we lanceukna beakeun” (ini saja kakanya habisi) kemudian 4 (empat) orang lainnya langsung melakukan pengeroyokan terhadap Sdr.Suherman yang saksi lihat ada yang membawa golok dan ada juga yang membawa pisau daging.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr.Suherman yaitu luka sobek bagian kepala belakang, luka sobek di tangan sebelah kanan dan luka sobek di kaki.
- Bahwa saat kejadian itu saksi sedang berada di dalam kamar bermain HP lalu karena saksi takut akhirnya saksi lari keluar rumah dengan maksud untuk menyelamatkan diri dan meminta tolong pada warga sekitar 5 menit lamanya. Pada saat saksi kembali ke arah rumah, saksi melihat Sdr.Suherman sudah tergeletak di jalan dengan kondisi berlumuran darah tidak berdaya, tidak lama kemudian warga sekitar rumah datang dan korban dibawa ke RS dengan menggunakan ambulance, pada saat itu juga Sdr.Suherman sudah tidak bernapas dan ketika sesampainya di RS Sdr.Suherman dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

3. Saksi JULI

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa peristiwa tersebut yang saksi baru ketahui pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib tepatnya di Rumah saksi beralamat di Gg. Kebon Kalapa Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut kakak kandung saksi yaitu sdr Suherman Alias Badi.
- Bahwa saksi pada saat itu berada dekat lokasi kejadian masih di daerah Gg. Kebon kalapa sedang nongkrong sambil merokok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian tersebut, karena saksi tidak ada dilokasi, saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukannya, dan pada saat setelah kejadian sekitar jam 19.00 WIB saksi baru mengetahui bahwa kakak kandung saksi Suherman Alias Badi ada yang mengeroyok, setelah saksi tanyakan menurut kakak ipar saksi Very bahwa yang melakukannya yaitu terdakwa Donal dengan beberapa temannya.
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana para pelaku melakukan perbuatannya.
- Bahwa penyebab awal kejadiannya saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang saksi ketahui bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa Donal dengan saksi, kemungkinan terdakwa Donal masih menyimpan dendam terhadap saksi, namun pada saat kejadian karena saksi tidak ada, jadi kakak kandung saksi Suherman Alias Badi yang jadi sasarannya.
- Bahwa jadi saksi mengetahui bahwa terdakwa Donal yang melakukan pengeroyokan terhadap sdr Suherman Alias Badi yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB saksi baru mendapat kabar dari warga bahwa telah ada yang mengeroyok terhadap sdr Suherman Alias Badi, setelah saksi ke lokasi dan melihat Suherman Alias Badi tergeletak dengan kondisi berlumuran darah, lalu pada saat itu Suherman Alias Badi sempat meminta air minum kepada saksi dan saksi memberikan satu gelas minuman, setelah saksi tanyakan " Ku Saha A? (siapa yang melakukannya), Suherman Alias Badi menjawab "Donal, Donal" ucapnya, setelah itu saksi langsung membawanya dengan ambulan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, namun sesampainya di

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih saksi mendapatkan kabar bahwa Suherman Alias Badi telah meninggal dunia.

- Bahwa setelah saksi melihat korban kakak saksi saudara Suherman Alias Badi, kondisinya kepala bagian belakang luka sobek, tengkorak belakangnya pecah atau hancur dan bahu bagian kanan luka sobek, kaki kanan luka sobek dan badannya berlumuran darah.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

4. Saksi KOMARA ALIAS MARA Bin BASRI (alm)

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa benar saksi adalah salah seorang yang ikut melakukan pengeroyokan yang mana kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Gg.Kebon Kalapa.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr.Suherman.
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemukulan adalah saksi, terdakwa Donal Maulana, terdakwa Riski Nugraha, Sdr.Tian, Sdr.Mara, namun Sdr.Ladu, Sdri.Fitri, Sdr.Awang, saksi tidak melihat melakukan pemukulan.
- Bahwa sebelum kejadian beberapa hari sebelumnya ada permasalahan antara Sdr.Juli dengan terdakwa Riski.
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Sdr.Juli dan Sdr.Badi pernah mendatangi tempat terdakwa Riski Nugraha berkumpul dan menantang terdakwa Riski Nugraha dan terdakwa Ronal di dekat setopan Cigereleng, akibat hal tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.00 saksi sedang berkumpul sambil meminum minuman keras sambil mengobrolkan masalah Juli dan Badi dan pada saat itu juga saksi bersama teman-temannya menyiapkan barang-barang. Saksi membawa besi memakai kupluk jaket, terdakwa Donal Maulana membawa sebatang besi, terdakwa Riski Nugraha membawa pisau daging memakai masker hitam, sdr.Mara membawa batang besi, memakai kupluk jaket, Sdr.Tian membawa golok, memakai kupluk jaket, Sdr.Ladu memakai kupluk jaket, Sdr.Awang membawa golok. Sekitar jam 18.10 wib saksi berangkat dari dekat stopan Cigereleng ke lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan posisi pertama motor yamah mio warna biru dengan terdakwa Donal Maulana (supir), terdakwa Riski Nugraha (ditengah) dan Sdr.Ladu (dibelakang) posisi kedua

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yamaha Jupiter warna kuning Sdr.Tian (supir), Sdri.Fitri (dibelakang) dan posisi ketiga motor Honda vario warna hitam Sdr.Awang (supir), sdr. Mara (dibelakang) sesampainya di rumah Sdr.Juli pada pukul 18.30 Sdr.Tian mendobrak pintu rumah, lalu saksi, terdakwa Riski, Sdr.Awang dan Sdr.Tian langsung masuk kedalam rumah dan pada saat saksi masuk saksi melihat Sdr.Suherman sedang duduk dan disitulah terjadi pengeroyokan.

- Bahwa terdakwa Donal Maulana mencari Sdr.Juli namun karena di rumahnya tidak ada dan yang ada hanya Sdr.Suherman jadi terdakwa Ronal mengatakan “ieu we lanceukna beakeun” (ini saja kakak nya habisi) setelah itu saksi bersama Sdr.Tian dan Sdr.Awang dan terdakwa Riski Nugraha melakukan penusukan dengan tangan kanan dengan menggunakan alat pipa besi ke arah bahu kanan korban sebanyak satu kali, terdakwa Riski melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggunakan alat sejenis pisau daging ke arah kaki dan tangan berkali-kali, Sdr.Awang melakukan pemukulan dengan tangan kanan ke arah wajah sebanyak dua kali lalu Sdr.Suherman berlari ke arah luar rumah, lalu Sdr.Suherman dikejar oleh Sdr.Tian, terdakwa Donal dan terdakwa Riski kemudian terdakwa Donal langsung memukul Sdr.Suherman dengan batang besi sebanyak dua kali hingga Sdr.Suherman terjatuh Sdr.Tian dan terdakwa Riski Nugraha langsung menghampiri Sdr.Suherman dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan golok oleh Sdr.Tian ke arah kepala korban sedangkan terdakwa Riski melakukan pemukulan menggunakan pisau daging ke arah kaki dan badan korban sebanyak berkali kali.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

5. Saksi SEPTIAN ASMARA ALIAS TIAN Bin ASEP ANJASMARA

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa saksi adalah salah seorang yang ikut melakukan pengeroyokan yang mana kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Gg.Kebon Kalapa.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr.Suherman.
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemukulan adalah saksi, Sdr. Komara, terdakwa Donal Maulana, terdakwa Riski Nugraha, Sdr.Mara, namun Sdr.Ladu, Sdri.Fitri, Sdr.Awang, saksi tidak melihat melakukan pemukulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib Sdr.Fitri mengajak saksi nongkrong ke stopan Cigereleng tepatnya di Pos Pemuda Pancasila, saat saksi sampai di lokasi, sudah ada Sdr.Jipo, terdakwa Riski, terdakwa Donal lalu datang Sdr.Awang dan Sdr.Mara, Sdr.Ladu dan Sdr.Aldo.
- Bahwa saksi berkumpul sambil meminum minuman keras sambil mengobrolkan masalah Juli dan Badi dan pada saat itu juga saksi bersama teman-temannya menyiapkan barang-barang. Saksi membawa golok, terdakwa Donal Maulana membawa batang besi, terdakwa Riski Nugraha membawa pisau daging, sdr.Mara membawa batang besi, Sdr.Ladu memakai kupluk jaket, Sdr.Awang membawa golok. Sekitar jam 18.10 wib saksi berangkat dari dekat stopan cigereleng ke lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan posisi pertama motor yamah mio warna biru terdakwa Donal Maulana (supir), terdakwa Riski Nugraha (ditengah) dan Sdr.Ladu (dibelakang) posisi kedua motor yamaha Jupiter warna kuning saksi (supir) Sdr.Fitri (dibelakang) dan posisi ketiga motor Honda vario warna hitam Sdr.Awang (supir), sdr. Mara (dibelakang) sesampainya di rumah Sdr.Juli pada pukul 18.30 saksi mendobrak pintu rumah, lalu Sdr.Komara, terdakwa Riski, Sdr.Awang langsung masuk kedalam rumah, dan pada saat saksi masuk saksi melihat Sdr.Suherman sedang duduk dan disitulah terjadi pengeroyokan. Terdakwa Donal Maulana mencari Sdr.Juli namun karena di rumahnya tidak ada dan yang ada hanya Sdr.Suherman jadi terdakwa Ronal mengatakan "ieu we lanceukna beakeun" (ini saja kakak nya habisi) setelah itu saksi masuk kedalam rumah bersama terdakwa Riski Nugraha melakukan pemukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan alat pisau daging kearah bahu kanan korban sebanyak dua kali, saksi melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggunakan alat golok kearah kepala Sdr.Suherman berkali - kali. Sdr.Mara melakukan penusukan dengan tangan kanan menggunakan alat batang besi kearah tangan kanan korban sebanyak satu kali, Sdr.Awang melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggunakan alat golok kearah tangan kanan Sdr.Suherman sebanyak satu kali lalu Sdr.Suherman berlari kearah luar rumah, lalu Sdr.Suherman dikejar oleh Sdr.Mara, terdakwa Riski, dan saksi. Pada saat itu juga terdakwa Donal langsung memukul Sdr.Suherman dengan menggunakan batang besi sebanyak berkali kali kearah bahu Sdr.Suherman lalu korban terjatuh dan saksi bersama terdakwa Riski Nugraha dan terdakwa Donal langsung menghampiri Sdr.Suherman dan langsung melakukan pemukulan berkali kali sedangkan terdakwa Donal melakukan pemukulan kearah badan korban dengan menggunakan batang besi berkali kali.

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai para Terdakwa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa terdakwa adalah salah seorang yang ikut melakukan pengeroyokan yang mana kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Gg.Kebon Kalapa Kel.Mekarwangi Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban pengoroyokan tersebut adalah Sdr.Suherman.
- Bahwa Sdr.Suherman adalah kakak dari Sdr.Juli yang pernah ada dendam sebelumnya bahkan Sdr.Juli dan Badi pernah menantang terdakwa dan terdakwa dengan Sdr.Suherman tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemukulan adalah terdakwa, Sdr.Tian, terdakwa Donal, Sdr.Mara, namun Sdr.Ladu, Sdri.Fitri, Sdr.Awang, terdakwa tidak melihat melakukan pemukulan
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Sdr.Juli dan Sdr.Badi pernah mendatangi tempat terdakwa berkumpul dan menantang terdakwa dan terdakwa Ronal di dekat setopan Cigereleng, akibat hal tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa sedang berkumpul sambil meminum minuman keras sambil mengobrolkan masalah Juli dan Badi dan pada saat itu juga terdakwa bersama teman-temannya menyiapkan barang-barang. Terdakwa membawa pisau daging memakai masker hitam, terdakwa Donal membawa batang besi, sdr.Mara membawa batang besi, memakai kupluk jaket, Sdr.Tian membawa golok, memakai kupluk jaket, Sdr.Ladu memakai kupluk jaket, Sdr.Awang memakai buff. Sekitar jam 18.10 wib terdakwa berangkat dari dekat stopan cigereleng ke lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan bermotor denga posisi pertama motor yamaha mio warna biru terdakwa Donal (supir), terdakwa (ditengah) dan Sdr.Ladu (dibelakang) posisi kedua motor yamaha Jupiter warna kuning Sdr.Tian (supir) Sdri.Fitri (dibelakang) dan posisi ketiga motor Honda vario warna hitam Sdr.Awang (supir) Sdr.Mara (dibelakang) sesampainya di rumah Sdr.Juli pada pukul 18.30 Sdr.Tian mendobrak pintu rumah, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah, dan pada saat terdakwa masuk terdakwa melihat Sdr.Suherman sedang duduk dan disitulah terjadi pengeroyokan. Terdakwa melakukan pemukulan dengan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



tangan kanan dengan menggunakan alat pisau daging kearah bahu kanan korban sebanyak dua kali, Sdr.Tian melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggunakan alat golok kearah kepala Sdr.Suherman berkali - kali lalu Sdr.Suherman berlari kearah luar rumah, lalu Sdr.Suherman dikejar oleh Sdr.Mara dan sempat terjadi tarik menarik antara Sdr.Suherman dan Sdr.Mara, saat Sdr.Suherman berlari Sdr.Suherman terjatuh dan terdakwa langsung menghampiri Sdr.Suherman dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan alat pisau daging kearah kaki Sdr.Suherman sebanyak lima kali, setelah itu Sdr.Tian melakukan pemukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan alat golok kearah kepala Sdr.Suherman sebanyak berkali-kali.

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**

II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai para Terdakwa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa terdakwa adalah salah seorang yang ikut melakukan pengeroyokan yang mana kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib di Gg.Kebon Kalapa Kel.Mekarwangi Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr.Suherman.
- Bahwa terdakwa mengenali Sdr.Suherman selama 8 tahun dan hanya teman biasa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemukulan adalah terdakwa, terdakwa Riski Nugraha, Sdr.Tian, Sdr.Mara, namun Sdr.Ladu, Sdri.Fitri, Sdr.Awang, terdakwa tidak melihat melakukan pemukulan.
- Bahwa sebelum kejadian beberapa hari sebelumnya ada permasalahan antara Sdr.Juli dan Sdr.Gilang lalu terdakwa juga ada masalah dengan Sdr.Juli karena Sdr.Juli sering menantang ribut dengan terdakwa.
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Sdr.Juli dan Sdr.Badi pernah mendatangi tempat terdakwa berkumpul dan menantang, akibat hal tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.00, terdakwa sedang berkumpul sambil meminum minuman keras sambil mengobrolkan masalah Juli dan Badi dan pada saat itu juga terdakwa bersama teman-temannya menyiapkan barang-barang. Terdakwa membawa sebatang besi yang diruncingkan bagian ujungnya, terdakwa Riski Nugraha membawa pisau daging memakai masker hitam, sdr.Mara membawa batang besi, memakai kupluk jaket, Sdr.Tian membawa golok, memakai kupluk jaket, Sdr.Ladu memakai kupluk jaket, Sdr.Awang memakai buff. Sekitar jam

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.10 wib terdakwa berangkat dari dekat stopan cigereleung ke lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan posisi pertama motor yamaha mio warna biru terdakwa (supir), terdakwa Riski Nugraha (ditengah) dan Sdr.Ladu (dibelakang) posisi kedua motor yamaha Jupiter warna kuning Sdr.Tian (supir) Sdri.Fitri (dibelakang) dan posisi ketiga motor Honda vario warna hitam Sdr.Awang (supir) Sdr.Mara (dibelakang) sesampainya di rumah Sdr.Juli pada pukul 18.30 terdakwa berteriak "mana juli, mana juli!" lalu Sdr.Tian mendobrak pintu rumahnya, lalu terdakwa Riski Nugraha langsung masuk kedalam rumahnya, dan pada saat terdakwa Riski Nugraha masuk terdakwa Riski Nugraha melihat Sdr.Suherman sedang duduk dan disitulah terjadi pengeroyokan. Terdakwa mencari Sdr.Juli namun karena di rumahnya tidak ada dan yang ada hanya Sdr.Suherman jadi terdakwa mengatakan "ieu we lanceukna beakeun" (ini saja kakak nya habisi) setelah itu terdakwa Riski Nugraha melakukan pemukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan alat pisau daging ke arah bahu kanan korban sebanyak dua kali, Sdr.Tian melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggunakan alat golok ke arah kepala Sdr.Suherman berkali - kali lalu Sdr.Suherman berlari ke arah luar rumah, lalu Sdr.Suherman dikejar oleh Sdr.Mara dan sempat terjadi tarik menarik antara Sdr.Suherman dan Sdr.Mara, saat Sdr.Suherman berlari Sdr.Suherman terjatuh dan terdakwa Riski Nugraha langsung menghampiri Sdr.Suherman dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan alat pisau daging ke arah kaki Sdr.Suherman sebanyak lima kali, setelah itu Sdr.Tian melakukan pemukulan dengan tangan kanan dengan menggunakan alat golok ke arah kepala Sdr.Suherman sebanyak berkali-kali.

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang besi;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio warna biru Nopol D-3283-ZAE;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter warna kuning Nopol D-6785-KL.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, terungkap fakta dan keadaan yang dijadikan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO, saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, saksi FITRIYANI, Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) dan beberapa orang lainnya berkumpul sambil minum-minuman beralkohol di daerah Regol tepatnya di depan pos Pemuda Pancasila Jl. Moh Toha Cigereleng Kota Bandung membahas saksi JULI dan korban SUHERMAN alias BADI yang pernah mendatangi tempat mereka berkumpul dan menantang terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO di dekat Stopan Cigereleng, kemudian terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO mengajak terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm), saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) dan beberapa orang lainnya untuk mencari saksi JULI ke rumah nya.
- Bahwa terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) bersama yang lainnya bersiap untuk pergi mencari saksi JULI dan langsung menyiapkan alat atau senjata yang sudah ada di dalam pos Pemuda Pancasila Jl. Moh Toha Cigereleng Kota Bandung yang akan dibawa diantaranya:
 - terdakwa I RISKI NUGRAHA membawa pisau daging dan menggunakan masker hitam
 - terdakwa II DONAL MAULANA membawa batang besi
 - saksi KOMARA alias MARA membawa batang besi dan memakai kupluk jaket
 - saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN membawa golok dan memakai kupluk jaket
 - Saudara LADU memakai kupluk jaket
 - Saudara AWANG membawa golok

Setelah itu pada Jam 18.30 Wib pergi menuju rumah saksi JULI dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yaitu:

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I DONAL MAULANA membawa Motor Yamaha Mio Warna Biru, berboncengan dengan terdakwa RISKI NUGRAHA (ditengah) dan Saudara LADU (dibelakang)
- saksi SEPTIAN ASMARA membawa Motor Yamaha Jupiter Warna Kuning berboncengan dengan saksi FITRIYANI (dibelakang)
- Saudara AWANG membawa Motor Honda Vario warna Hitam berboncengan dengan saksi KOMARA alias MARA (dibelakang)

yang diarahkan oleh terdakwa II DONAL MAULANA yang sudah mengetahui rumah saksi JULI yang berada di daerah Gg. Kebon Kalapa Rt 002 Rw 002 Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.

- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi JULI, terdakwa II DONAL MAULANA berteriak "MANA JULI, MANA JULI !!!", kemudian karena tidak ada yang merespon saksi SEPTIAN ASMARA memaksa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah saksi JULI, selanjutnya terdakwa I RISKI NUGRAHA, saksi KOMARA dan Saudara AWANG langsung masuk kedalam rumah saksi JULI, pada saat masuk kedalam rumah ternyata saksi JULI tidak ada dan hanya melihat kakanya yaitu korban SUHERMAN Alias BADI yang sedang duduk kemudian saksi VEBI WIRGININGSIH istri korban keluar dari kamar dan melihat terdakwa DONAL MAULANA menunjuk korban sambil mengatakan "IEU WE LANCEUKNA BEAKEUN !! " (ini kakanya saja habiskan), korban SUHERMAN Alias BADI yang sedang duduk didalam rumah merasa kaget dan tidak sempat melakukan perlawanan mendapatkan serangan secara bersamaan diantaranya oleh :

- saksi KOMARA melakukan penusukan dengan menggunakan alat berupa pipa besi ke arah bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali
- terdakwa I RISKI NUGRAHA melakukan pemukulan dengan menggunakan alat sejenis pisau daging ke arah kaki dan tangan korban 2 (dua) kali,
- saksi SEPTIAN ASMARA melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa golok ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan
- saudara AWANG melakukan pemukulan dengan menggunakan alat golok ke arah kepala korban berkali-kali

korban yang tidak berdaya berupaya melarikan diri keluar dari dalam rumah namun pada saat berhasil keluar dari rumah dan lari mencoba untuk menjauh korban dikejar oleh terdakwa I RISKI NUGRAHA, terdakwa II DONAL MAULANA, saksi KOMARA dan saksi SEPTIAN ASMARA, pada saat korban lari namun terkena pukulan terdakwa DONAL yang memukul korban dengan alat berupa batang besi sebanyak satu kali ke arah bahu korban sehingga korban



terjatuh, pada saat terjatuh korban mendapat serangan lagi yang diantaranya oleh :

- terdakwa II DONAL MAULANA melakukan pemukulan menggunakan batang besi ke arah badan korban sebanyak tiga kali
- terdakwa I RISKI NUGRAHA melakukan pemukulan menggunakan alat sejenis pisau daging ke arah kaki dan badan korban berkali kali
- saksi SEPTIAN ASMARA melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggunakan alat berupa golok kearah kepala korban berkali-kali
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi MUHAMAD MARSEL anak korban yang merasa ketakutan lari keluar rumah mencoba meminta pertolongan kepada warga, setelah melihat korban tergeletak di jalan dengan kondisi berlumuran darah tidak berdaya terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO mengajak terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm), saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) untuk meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sekitar jam 19.00 WIB saksi Juli yang mendapat kabar dari warga bahwa telah ada yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. SUHERMAN Alias BADI, saksi JULI langsung pulang dan melihat SUHERMAN Alias BADI masih tergeletak dengan kondisi berlumuran darah, saksi JULI sempat menanyakan siapa pelakunya kepada korban "KU SAHA A? (siapa yang melakukannya), kemudian korban SUHERMAN Alias BADI menjawab "DONAL, DONAL" ucapnya, setelah itu korban SUHERMAN Alias BADI langsung dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan Ambulan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, namun sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih saya mendapatkan kabar bahwa SUHERMAN Alias BADI telah meninggal dunia.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I **RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan **saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm) dan saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA**, korban SUHERMAN Alias BADI meninggal dunia dengan menderita luka – luka yaitu:
 - Pada puncak kepala, kepala bagian belakang, kepala sisi kanan dan kiri terdapat beberapa luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip dengan ukuran terbesar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk garis sepanjang empat sentimeter disertai hancurnya tulang kepala bagian atas dan bawah sisi belakang belakang dengan dasar otak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher sebelah kanan, tujuh sentimeter diatas tulang selangka, tiga belas sentimeter dibawah lubang telinga kanan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
- Pada bahu kanan sisi belakang dua puluh delapan sentimeter dibawah siku, terdapat luka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
- Pada bahu kiri sisi belakang dua puluh delapan sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
- Pada lengan atas kanan sisi luar tiga sentimeter, dibawah puncak sisi bahu, dua puluh lima sentimeter diatas lipat tangan kana terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang empat sentimeter;
- Pada lengan atas sisi luar, Sembilan sentimeter dibawah puncak sisi bahu, Sembilan belas sentimeter diatas siku kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan keua sudut lancip dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter dasar otot dan jaringan lemak;
- Pada perut seblah kiri enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus sepuluh sentimeter diatas tumit, empat puluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang lima sentimeter;
- Pada tengkuk sampai punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata menyambung antara tengkuk dan punggung kiri ukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada punggung kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, seratus tiga puluh tujuh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada punggung sisi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan puluh Sembilan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
- Pada tungkai kanan sisi luar delapan belas sentimeter diatas tumit, tiga puluh satu sentimeter dibawah lutut terdapat empat buah luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang dan otot, dengan masing – masing berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lutut kiri terdapat beberapa luka lecet berukuran terbesar tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk titik;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pangkal ibu jari kiri sisi dalam terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pangkal ibu jari kiri sisi dalam luka terbuka tepi rata berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pemeriksaan dalama ditemukan Paru kanan terdiri atas tiga baga, tampak mengempis, berwarna coklat muda pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat muda pucat, pada pemijatan tidak keluar apa – apa, pada baga tengah bagian atas tampak luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Kulit kepala bagian dalam terdapat luka terbuka, tulang tengkorak hancur terpotong rata, selaput keras otak terdapat robekan, selaput lunak otak terdapat robekan, otak besar sisi kiri atas tampak memar otak dan terpotong rata, otak kecil tampak memar otak dan bintik pendarahan, batang otak terdapat memar otak dan bintik pendarahan, bilik otak ditemukan cairan bening kemerahan darah.

Dengan kesimpulan korban meninggal akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang memotong tulang atap tengkorak, otak besar serta menimbulkan memar otak dan pendarahan pada batang otak, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : R /VeR/122/VI/2024/DOKPOL tanggal 27Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim. Sp.FM. dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung.

Menimbang, apakah berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, terhadap diri Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pelaku atau selaku subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan syarat adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk yang bersesuaian serta keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan DONAL MAULANA bin SOEHARTONO yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa dan saksi adalah sebagai pelaku atau subyek hukum yang di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, pada diri para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga karena itu kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum, yang dimaksud Sengaja ialah sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta mengetahui akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahui akibat yang akan terjadi. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No ; 1/Yur/Pid/2018Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di ketahui fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO, saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, saksi FITRIYANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) dan beberapa orang lainnya berkumpul sambil minum-minuman beralkohol di daerah Regol membahas saksi JULI dan korban SUHERMAN alias BADI yang pernah mendatangi tempat mereka berkumpul dan menantang terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO di dekat Stopan Cigereleng, kemudian terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO mengajak terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm), saksi KOMARA alias MARA bin BASRI (alm), saksi SEPTIAN ASMARA alias TIAN bin ASEP ANJASMARA, Saudara LADU, saudara AWANG (DPO) dan beberapa orang lainnya untuk mencari saksi JULI ke rumah nya.

- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi JULI, terdakwa II DONAL MAULANA berteriak karena tidak ada yang merespon saksi SEPTIAN ASMARA memaksa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah saksi JULI, selanjutnya terdakwa I RISKI NUGRAHA, saksi KOMARA dan Saudara AWANG langsung masuk kedalam rumah saksi JULI, pada saat masuk kedalam rumah ternyata saksi JULI tidak ada dan hanya melihat kakanya yaitu korban SUHERMAN Alias BADI yang sedang duduk kemudian saksi VEBI WIRGININGSIH istri korban keluar dari kamar dan melihat terdakwa DONAL MAULANA menunjuk korban sambil mengatakan “ IEU WE LANCEUKNA BEAKEUN !! “(ini kakanya saja habiskan), korban SUHERMAN Alias BADI yang sedang duduk didalam rumah merasa kaget dan tidak sempat melakukan perlawanan mendapatkan serangan secara bersamaan diantaranya oleh:
 - o saksi KOMARA melakukan penusukan dengan menggunakan alat berupa pipa besi ke arah bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali
 - o terdakwa I RISKI NUGRAHA melakukan pemukulan dengan menggunakan alat sejenis pisau daging ke arah kaki dan tangan korban 2 (dua) kali,
 - o saksi SEPTIAN ASMARA melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa golok ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan
 - o saudara AWANG melakukan pemukulan dengan menggunakan alat golok ke arah kepala korban berkali-kali
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung No: R /Ver/122/VI/2024/DOKPOL tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap jenazah SUHERMAN ALIAS BADI(korban), pada pokoknya menerangkan;
 - Pada puncak kepala, kepala bagian belakang, kepala sisi kanan dan kiri terdapat beberapa luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip dengan ukuran terbesar sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



- garis sepanjang empat sentimeter disertai hancurnya tulang kepala bagian atas dan bawah sisi belakang belakang dengan dasar otak;
- Pada leher sebelah kanan, tujuh sentimeter diatas tulang selangka, tiga belas sentimeter dibawah lubang telinga kanan terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter;
 - Pada bahu kanan sisi belakang dua puluh delapan sentimeter dibawah siku, terdapat luka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
 - Pada bahu kiri sisi belakang dua puluh delapan sentimeter diatas siku terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
 - Pada lengan atas kanan sisi luar tiga sentimeter, dibawah puncak sisi bahu, dua puluh lima sentimeter diatas lipat tangan kanan terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang empat sentimeter;
 - Pada lengan atas sisi luar, Sembilan sentimeter dibawah puncak sisi bahu, Sembilan belas sentimeter diatas siku kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter dasar otot dan jaringan lemak;
 - Pada perut sebelah kiri enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus sepuluh sentimeter diatas tumit, empat puluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang lima sentimeter;
 - Pada tengkuk sampai punggung sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata menyambung antara tengkuk dan punggung kiri ukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada punggung kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, seratus tiga puluh tujuh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada punggung sisi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan puluh Sembilan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar jaringan bawah kulit;
 - Pada tungkai kanan sisi luar delapan belas sentimeter diatas tumit, tiga puluh satu sentimeter dibawah lutut terdapat empat buah luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dengan dasar tulang dan otot, dengan masing – masing berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada lutut kiri terdapat beberapa luka lecet berukuran terbesar tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk titik;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pangkal ibu jari kiri sisi dalam terdapat luka terbuka tepi rata dengan kedua sudut lancip berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pangkal ibu jari kiri sisi dalam luka terbuka tepi rata berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pemeriksaan dalama ditemukan Paru kanan terdiri atas tiga бага, tampak mengempis, berwarna coklat muda pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat muda pucat, pada pemijatan tidak keluar apa – apa, pada бага tengah bagian atas tampak luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Kulit kepala bagian dalam terdapat luka terbuka, tulang tengkorak hancur terpotong rata, selaput keras otak terdapat robekan, selaput lunak otak terdapat robekan, otak besar sisi kiri atas tampak memar otak dan terpotong rata, otak kecil tampak memar otak dan bintik pendarahan, batang otak terdapat memar otak dan bintik pendarahan, bilik otak ditemukan cairan bening kemerahan darah.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang memotong tulang atap tengkorak, otak besar serta menimbulkan memar otak dan pendarahan pada batang otak.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyerang bagian seluruh tubuh tersebut adalah merupakan bentuk kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban, karena terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut, akan mengakibatkan korban meninggal. Perbuatan terdakwa tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No ; 1/Yur/Pid/2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa yang terbukti tersebut, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat.
- Para terdakwa melakukan perbuatannya secara sadis dihadapan keluarga korban.
- Perbuatan para terdakwa meninggalkan luka dan penderitaan mendalam dan berkepanjangan terhadap keluarganya korban, terutama anak dan istrinya.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan para Terdakwa telah berada dalam tahanan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I RISKI NUGRAHA alias ANYUN bin MAHMUDIN (alm) dan terdakwa II DONAL MAULANA bin SOEHARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **14 (empat belas) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang besi;
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio warna biru Nopol D-3283-ZAE;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter warna kuning Nopol D-6785-KL.Dikembalikan kepada para terdakwa.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Alex Tahi Mangatur H. P., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. dan Casmaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Yance Rahadyan S, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan juga dihadapan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Alex Tahi Mangatur H. P., S.H., M.H

Casmaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R Yance Rahadyan S, S.E.,S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 825/«JENIS»B/2024/PN Bdg